GRUPO I – CLASSE II – Plenário
TC 042.888/2021-2 [Apenso: TC 040.411/2023-0]
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde
Representação legal: não há

SUMÁRIO: SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) DA PANDEMIA DE COVID-19. ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO FINAL. SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS E DE INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS EM CURSO NO TCU RELACIONADOS A IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DA VACINA COVAXIN (TC 006.789/2021-8) E EM CONTRATOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM A EMPRESA VTCLOG (TC 025.828/2021-5 E TC 037.065/2019-0). SOBRESTAMENTO DOS AUTOS DETERMINADO PELO ACÓRDÃO 837/2022-PLENÁRIO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DOS PROCESSOS CONEXOS. SUPERVENIÊNCIA DAS DECISÕES DE MÉRITO NOS TRÊS PROCESSOS. LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO. ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES E DAS DELIBERAÇÕES PROFERIDAS AO SOLICITANTE. ATENDIMENTO INTEGRAL. ARQUIVAMENTO.

## RELATÓRIO

Por registrar as principais ocorrências havidas no andamento do processo até o momento, resumindo os fundamentos das peças acostadas aos autos, adoto como relatório, com os ajustes necessários, a instrução da unidade responsável pela análise da demanda (peça 29), que contou com a anuência do corpo diretivo (peça 30):

> "**INTRODUÇÃO**
>
> ***1.*** Trata-se do Ofício 2692/2021 - CPIPANDEMIA, de 05/11/2021 (**peça** 2), por meio do qual o Exmo.Sr. Senador Omar Aziz, que ocupava a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, comunicou o encerramento dos trabalhos da comissão e encaminhou, em meio físico e digital, cópia do relatório final, denominado Parecer 1/2021 - CPIPANDEMIA, para que esta Corte de Contas adotasse as providências que considerasse pertinentes. Adicionalmente, solicitou informação sobre processos autuados neste Tribunal que (i) versavam sobre a contratação da empresa de logística VTCLog (TC 025.828/2021-5 e TC 037.065/2019-0) e (ii) avaliasse violações administrativas relacionadas à falta de registros de reuniões realizadas para aquisição da vacina indiana Covaxin.
>
> **HISTÓRICO**
>
> 2. Na instrução inicial, peça 9, foi proposta admissibilidade da solicitação com delimitação dos seguintes pedidos: a) fiscalização sobre a contratação da vacina Covaxin e b) informação sobre processos autuados neste Tribunal (TC 025.828/2021-5 e TC 037.065/2019-0).
>
> 3. Quanto à solicitação de fiscalização sobre a contratação da vacina Covaxin, verificou-se que o processo de representação de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, TC 006.789/2021-8, englobava as principais questões inseridas no relatório final da CPI da Pandemia no que se refere à contratação dessa vacina, abordando, inclusive, aspectos relacionados à suposta ausência de



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

registros de reuniões durante as negociações concernentes à aquisição do imunizante. Por essa razão, sugeriu-se que o Tribunal informasse, ao presidente do Senado, que o processo em comento tinha o escopo mencionado e encontrava-se em andamento, motivo pelo qual seria dada notícia quanto ao seu resultado, quando fosse apreciado no mérito.

4. Sobre informação do TC 025.828/2021-5, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que tratava de representação protocolada por parlamentares do Senado Federal sobre indícios de irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde e a VTCLog, para prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS), foi proposta comunicação ao presidente do Senado Federal, no sentido de que havia sido concedida cautelar pelo relator, posteriormente referendada pelo Plenário (Acórdão 2.178/2021-Plenário), para suspender os efeitos jurídicos (i) do 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018 e (ii) de qualquer pagamento referente ao subitem 2.7 - Manipulação de Item para Atendimento (*picking*), até que o Tribunal julgasse o mérito da matéria. Adicionalmente, deliberou-se que fosse informado que o processo se encontrava em andamento, em etapa de audiências, e, assim que fosse apreciado o mérito, seria dada notícia de seu resultado.

5. Por fim, quanto à informação do TC 037.065/2019-0, da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que se tratava de acompanhamento autuado com a finalidade de fiscalizar diversos aspectos relacionados ao Contrato 59/2018 (também objeto do TC 025.828/2021-5), a saber: a) se o Ministério havia estruturado processo adequado para quantificar e monitorar os benefícios almejados com o referido contrato; b) se havia economicidade, eficácia e ganhos de eficiência administrativa em sua execução; c) se havia sido adequada a metodologia adotada para definição dos índices 'Final Aéreo' e 'Final Rodoviário', como critérios para julgamento do preço das propostas das licitantes, conforme disposto no subitem 9.4 do Acórdão 2.234/2019-TCU-Plenário; d) se houve cumprimento do subitem 9.5 desta última decisão, referente à possibilidade de contratação de seguro, por parte da aludida Pasta, tendente à indenização dos Insumos Críticos de Saúde (ICS) armazenados; e) verificação da situação dos aditivos e apostilamentos realizados e em andamento no âmbito do referido contrato.

6. Em relação a esse processo, foi proposta informação, ao presidente do Senado Federal, que o TCU, por meio do Acórdão 2.752/2021-Plenário, i) havia considerado atendidas as determinações constantes dos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2.234/2019-Plenário; ii) tinha autorizado constituição de processo apartado de representação, para verificar os quantitativos de Insumos Críticos de Saúde (ICS) transportados no âmbito do Contrato 59/2018, a partir de 2019, e como haviam sido aferidos e pagos; iii) havia expedido diversas determinações e ciências ao Ministério da Saúde, em face das irregularidades identificadas até o momento; e iv) tinha determinado realização de oitiva e de diligência junto à referida Pasta. Além disso, que foi também comunicado que o processo estava em andamento e que, após sua apreciação de mérito, dar-se-ia notícia de seu resultado.

7. As propostas foram ratificadas, mediante Acórdão 837/2022 - Plenário, relator Ministro Vital do Rêgo, peça 12, que deliberou, no item 9.6, por sobrestar a apreciação deste processo, até decisão de mérito dos TCs 006.789/2021-8, 025.828/2021-5 e 037.065/2019-0.

**EXAME TÉCNICO**

8. Registra-se inicialmente que todos os TCs 006.789/2021-8, 025.828/2021-5 e 037.065/2019-0 tiveram apreciação de mérito. Por essa razão, propõe-se levantar o sobrestamento da apreciação deste processo para dar impulso processual e finalizar a apreciação destes autos.

**TC 006.789/2021-8**

9. O processo em tela tratou de representação sobre possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152, contra a covid-19, produzida pelo laboratório Bharat Biotech International Limited (BBIL), representado pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (atualmente denominada 'OVS Importadora Ltda.').

10. As irregularidades sobre as quais os responsáveis foram instados a se manifestar foram:

10.1. OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) e



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

Century Comércio e Distribuição Ltda.: (i) em articulação com empresa intermediária estrangeira (Envixia), apresentaram procuração forjada/adulterada, que culminou na celebração do Contrato 29/2021, para dotar a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. De poderes que não tinham sido outorgados formalmente pela fabricante da vacina Covaxin, a Bharat Biotech; e (ii) apresentação de *Proforma Invoices* (notas de pagamento emitidas pela contratada) em desacordo com os termos do contrato, prevendo irregularmente pagamento antecipado, inclusão de valores equivocados de número de doses, fretes e seguros, bem como destinação do pagamento para uma empresa terceira, sem relação contratual e com fortes indícios de ser uma empresa de fachada, localizada em Singapura;

10.2. Bharat Biotech International Limited: (i) apresentação direta/indireta de Proforma Invoices, todas em desacordo com os termos do contrato assinado com o Ministério da Saúde;

10.3. Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do Contrato 29/2021: (i) ter emitido autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira *proforma invoice*, anuindo com o embarque das vacinas, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha à relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contratado, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário), e tendo sido tempestivamente alertada dessas irregularidades por outros servidores do Ministério da Saúde;

10.4. Roberto Ferreira Dias, então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS): (i) ter endossado a autorização emitida pela fiscal do contrato para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira *proforma invoice*, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação (destinação de pagamentos a pessoa jurídica estranha à relação contratual, quantitativo de doses inferior ao contrato, valores equivocados de seguros, fretes e de preço unitário);

10.5. Antônio Élcio Franco Filho, então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde: (i) tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin em razão de: a) a Covaxin ter sido o último dos produtos a ter licença solicitada (apenas vinte dias antes da contratação) junto à Anvisa; b) no momento da assinatura do contrato, 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial; c) o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses; d) os documentos relativos a essa aquisição receberam a aposição da chancela de 'urgente', situação que não se verificou nos demais contratos; e e) no intervalo de apenas nove dias, o responsável deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais e em quantitativos, mediante o encaminhamento do Ofício 302/2021/SE/GAB/SE/MS, antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto.

11. Por meio do **Acórdão 1.179/2025 - Plenário**, relator Ministro Benjamin Zymler, o TCU i) **conheceu da representação**, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no **mérito**, **considerá-la procedente**; ii) considerou **revel a empresa OVS Importadora Ltda.** e **declarou sua inidoneidade** pelo período de quatro anos para participar de licitação na administração pública federal ou por ela ser contratada, estendendo-se a penalidade às contratações e licitações realizadas pela administração pública de estados, distrito federal e municípios em que haja aporte de recursos federais; iii) **excluiu a empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. da relação processual**; iv) **acatou as razões de justificativa apresentadas pela empresa *Bharat Biotech International Limited***; v) **rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho**, aplicando-lhes, individualmente, a **multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos: Regina Célia Silva Oliveira - R$ 30.000,00; Roberto Ferreira Dias - R$ 40.000,00; e Antônio Élcio Franco Filho - R$ 70.000,00.

12. Antônio Élcio Franco Filho e Regina Célia Silva Oliveira opuseram embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, peças 396 e 401, respectivamente, do TC 006.789/2021-8, que estão, ainda, pendentes de julgamento.

13. Os incisos I e II do artigo 17 da Resolução do TCU 215/2008 estabelecem, respectivamente, que a solicitação do Congresso Nacional é considerada integralmente atendida, I) no caso de solicitação de informação, com o encaminhamento de informações, peças e documentos requeridos



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

e, se for o caso, do primeiro posicionamento do Tribunal antes de eventuais recursos, e, II) no casos de solicitação de fiscalização, com o encaminhamento do resultado dos trabalhos realizados e demais peças julgadas pertinentes, bem como do primeiro posicionamento do Tribunal antes de eventuais recursos ou de eventual conversão em tomada de contas especial. A leitura de ambos os dispositivos permite concluir que o primeiro posicionamento do Tribunal, antes de recursos, é suficiente para considerar a solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida.

14. Nesse sentido, entende-se que, em relação à solicitação de fiscalização sobre a contratação da vacina Covaxin, para que possa ser considerada integralmente atendida, deverá ser informado ao Presidente do Senado Federal, em conjunto com o inteiro teor da deliberação a seguir mencionada, que:

14.1. No **TC 006.789/2021-8**, que **tratou de representação** sobre **possíveis irregularidades na aquisição**, pelo Ministério da Saúde (MS), da **vacina Covaxin/BBV152**, contra a covid-19, os responsáveis foram instados a se manifestar sobre as seguintes irregularidades: a) **OVS Importadora Ltda.** (antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) **e Century Comércio e Distribuição Ltda**.: (i) apresentação de procuração forjada/adulterada que culminou na celebração do Contrato 29/2021 e (ii) apresentação de *proforma invoices* (notas de pagamento emitidas pela contratada) em desacordo com os termos do contrato; b) **Bharat Biotech International Limited**: apresentação direta/indireta de *proforma invoices*, todas em desacordo com os termos do contrato assinado com o Ministério da Saúde; c) **a. Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do Contrato 29/2021**: emissão de autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira *proforma invoice*, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação e tendo sido tempestivamente alertada dessas irregularidades por outros servidores do Ministério da Saúde; d**)** **Roberto Ferreira Dias, então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS)**: endossou a autorização emitida pela fiscal do contrato para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira *proforma invoice*, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação; e) **Antônio Élcio Franco Filho, então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde**: pelo tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin, baseado em várias evidências (ex. No momento da assinatura do contrato, 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial; o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses; no intervalo de apenas nove dias, deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais, antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto);

14.2. após análise das defesas, o TCU julgou o mérito, por meio do **Acórdão 1.179/2025 - Plenário**, relator Ministro Benjamin Zymler, nos seguintes termos: i) **conhecer da representação**, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para**, no mérito, considerá-la procedente**; ii) considerar **revel a empresa OVS Importadora Ltda. e declarar sua inidoneidade** pelo período de quatro anos para participar de licitação na administração pública federal ou por ela ser contratada, estendendo-se a penalidade às contratações e licitações realizadas pela administração pública de estados, distrito federal e municípios em que haja aporte de recursos federais; iii) **excluir a empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. da relação processual**; iv) **acatar as razões de justificativa apresentadas pela empresa *Bharat Biotech International Limited***; v) **rejeitar as razões de justificativa** apresentadas pelos **Srs. Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho**, **aplicando-lhes, individualmente, a multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos: Regina Célia Silva Oliveira - R$ 30.000,00; Roberto Ferreira Dias - R$ 40.000,00; e Antônio Élcio Franco Filho - R$ 70.000,00.

14.3. foram opostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra o acórdão mencionado no item anterior, pelos Srs. Antônio Élcio Franco Filho e Regina Célia Silva Oliveira, que se encontram pendentes de julgamento.

**TC 025.828/2021-5**



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

15. Tratou-se de representação sobre possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que alterou sua denominação para VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG. Seus achados foram organizados em três grupos, a saber: 1) primeiro termo aditivo, formalizado para aditar o contrato, com acréscimo de 25% do item 1 - Transporte do Contrato 59/2018, cujo valor passou de R$ 355.000.000,05 para R$ 443.750.000,06; 2) execução do contrato; 3) segundo termo aditivo, que tratou do serviço de manipulação de itens (*picking*), que era realizado para fins de separação, montagem dos lotes, conferência e preparação para expedição.

16. Sobre o primeiro conjunto de achados foram apontadas as seguintes ocorrências: a) ausência de motivação para o acréscimo realizado de R$ 88.750.000,01, uma vez que se considerou haver, ao final de outubro de 2020, um saldo contratual de R$ 67.484.909,14, quando o saldo realmente existente seria de R$ 80.635.416,85; b) ausência de consideração da cláusula contratual de reajuste para fins de estimar o efetivo saldo e a necessidade de aditivo; c) não submissão prévia da minuta do termo aditivo à Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, havendo simples juntada aos autos de 'Manifestação Jurídica Referencial', datada dez 23/12/2014; d) indicação de justificativas, para o acréscimo, de fatos anteriores à celebração do contrato, que já eram de conhecimento da Administração (transferência de armazéns e campanha de imunização da influenza) e por não haver demonstrado o alegado impacto decorrente da Pandemia da covid-19; e) demonstração da permanência de vantajosidade dos preços contratados, baseada em uma única cotação de preços, obtida junto a potencial fornecedor.

17. Acerca dessas irregularidades, foi ouvido Alex Lial Marinho, então Coordenador-geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde, por ter aprovado a Nota Técnica 3/2020-CGLOG/DLOG/SE/MS, de 16/12/2020, que teria justificado a celebração do termo aditivo.

18. Em relação ao segundo conjunto de achados, foram listadas as seguintes irregularidades: a) valor glosado pelo Ministério da Saúde de R$ 420.842,97, por cobrança a maior referente a suposto fretamento de aeronave, em 17/1/2021, para transporte de uma usina de oxigênio para a cidade de Manaus/AM; b) glosa de R$ 370.301,81, por valores pagos a maior, referentes a fretamento de aeronaves para distribuição de vacinas para o combate à covid-19.

19. Para responder por tais fatos, foi determinada a audiência de Roberto Ferreira Dias, então Diretor do Departamento de Logística em Saúde, em razão de ter autorizado fretamento de aeronaves, sem previsão no Contrato 59/2018 para execução desse tipo de despesa, caracterizando contrato verbal, prática vedada por lei; além da falta de comprovação documental de que o alegado fretamento de aeronaves tenha ocorrido de fato. Adicionalmente foi chamada a empresa Voetur/VTCLOG para se manifestar em razão da ausência de comprovação de que teria executado os serviços.

20. Por fim, a respeito do terceiro conjunto de achados, que disse respeito ao segundo termo aditivo, o qual tratou do serviço de manipulação de itens (*picking*), foram ouvidos, em audiência, Roberto Ferreira Dias, então Diretor do Departamento de Logística em Saúde (DLOG/SE/MS), que assinou o 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018, e Alex Lial Marinho, que era o então Coordenador-geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde e emitiu despacho favorável ao aditamento. As falhas a eles atribuídas foram: a) ausência de análise tecnicamente fundamentada, dando causa ao aditamento com vantagem em favor da contratada; b) argumentaram que não haveria impacto econômico-financeiro no contrato, mas houve acréscimo de R$ 18.000.000,00, somente de novembro/2018 a janeiro/2021; e c) consideraram aceitável a adoção de um 'meio-termo' entre a proposta da contratada e o entendimento de setores do Ministério, ao arrepio do procedimento licitatório.

21. Foi, ainda, realizada a oitiva da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG, pelas seguintes ocorrências: a) celebrou o 2º Termo Aditivo ao Contrato 59/2018; b) teria feito suposto 'jogo de planilha', visto que apresentou proposta com descontos muito significativos em quase todos os serviços, exceto para o serviço de 'manipulação de item para atendimento (*picking*)'; e c) indícios de conluio entre a empresa e um dos responsáveis pela aprovação do segundo termo aditivo.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

22. Em relação ao primeiro grupo de achados, o TCU entendeu que Alex Lial Marinho teria atuado de acordo com as informações que tinha disponíveis, não sendo dele exigível conduta diversa, pois a discrepância do saldo contratual estimada teria decorrido de glosa de determinados valores pelo Ministério da Saúde. Além disso, não era sua competência o encaminhamento da minuta de termo aditivo para a análise da consultoria jurídica. Por tais razões, foi afastada a reprovabilidade de sua conduta para fins de aplicação de sanção.

23. Quanto ao segundo conjunto de achados, a respeito do frete da usina de oxigênio, que teve o valor de R$ 420.872,97 glosado em função da divergência de quantitativos, a unidade técnica apontou que a empresa contratada não logrou êxito em comprovar que ela mesma teria realizado o transporte interestadual de uma usina de oxigênio do Rio de Janeiro (RJ) a Manaus (AM). Acerca dos fretamentos glosados por pagamento de valor a maior, a unidade técnica concluiu no mesmo sentido de que a documentação apresentada pela contratada não comprovava o alegado fretamento de aeronaves para transporte de vacinas.

24. Diante de tais indícios de dano ao erário, o relator acompanhou a proposta da unidade técnica, endossada pelo Ministério Público junto ao TCU, para que fosse instaurada tomada de contas especial, a fim de apurar os fatos e identificar os responsáveis. Concedeu, ainda, medida cautelar para que o Ministério da Saúde retivesse quantia referente aos valores impugnados. Adicionalmente, acompanhou proposta para que fosse autuada representação com o objetivo de apurar aquisição de sete usinas geradoras de oxigênio, de média vazão, por R$ 3.680.000,00, com nota fiscal do fabricante emitida no valor de R$ 503.880,33.

25. Quanto ao terceiro conjunto de achados, que tratou do segundo termo aditivo, relacionado ao serviço de manipulação de itens (*picking*), destaca-se que, inicialmente, os fiscais do contrato, com acordo da Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para Saúde, entenderam que a apuração para o pagamento desse serviço de *picking* seria por insumo unitário manipulado, valor que se mostraria excessivo (R$ 57.729.257,58). Com isso, o Ministério iniciou negociação com a contratada e propôs utilização de uma segunda métrica denominada *Stock Keeping Unit* (SKU), medição por produto catalogado a cada pedido expedido (R$ 1.044.367,03). A contratada alegou que a métrica SKU seria inviável, pois ficaria aquém do real quantitativo de manipulações e, por essa razão, propôs que fosse utilizado o 'volume de transporte' como métrica (R$ 18.983.096,10). Essa contraproposta foi aceita por ser 'meio-termo' entre o método SKU e o pagamento por unidade de produto, tornando-se mais vantajosa ao erário, se comparado ao previsto no contrato.

26. No entendimento do relator, o primeiro erro dos gestores foi assumir como verdadeira a premissa baseada na interpretação literal do termo de referência, que levava a um resultado absurdo. Para 'salvar' o contrato, os gestores aceitaram a proposta da contratada, que seria o segundo erro dos responsáveis. Esses dois erros levaram à celebração do 2º termo aditivo, que representou o terceiro erro dos responsáveis. Uma vez constatada a falha no critério de medição, não caberia ao gestor negociar um 'meio termo' com a contratada, sob pena de violação ao princípio do prévio procedimento licitatório. Como o contrato está vinculado à licitação e às suas regras, se houver verificação de impertinência destas últimas para a execução do contrato, cabe anulação do procedimento e não estabelecer negociações ao arrepio da lei.

27. Apesar de tais falhas, (i) Alex Lial Marinho elaborou nota técnica solicitando a realização do aditivo contratual com base na contraproposta da contratada, por se tratar de um 'meio-termo' entre os outros dois métodos disponíveis; e (ii) Roberto Ferreira Dias elaborou nota técnica manifestando-se favoravelmente ao aditivo contratual. Por essa razão, o relator entendeu que esses dois gestores praticaram atos eivados de erros grosseiros, o que justificaria sua responsabilização pessoal, com multa para ambos, e inabilitação de Roberto Ferreira Dias para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo período de cinco anos.

28. Adicionalmente, como os pagamentos referentes ao *picking*, mesmo depois da revogação do segundo termo aditivo, ocorriam sem disponibilidade de dados para verificação da exatidão dos valores apresentados em cobrança pela contratada, foi determinada autuação de uma representação para sua regular apuração.

29. Como (i) a controvérsia sobre a interpretação da forma de cobrança do *picking* se deu durante a



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

execução do contrato, e (ii) não houve nenhum elemento indicativo de que ela deixou de apresentar desconto para esse item com o intuito deliberado de obter vantagens indevidas em futuros aditamentos (o que caracterizaria o 'jogo de planilha'), o relator entendeu, no caso concreto, que não restou caracterizada a fraude ao certame que precedeu o Contrato 59/2018, em decorrência das irregularidades motivadoras da oitiva da contratada.

30. Em face de todo o exposto, o TCU julgou, mediante o **Acórdão 651/2023 - Plenário**, relator Ministro Benjamin Zymler, nos seguintes termos: 1) **conheceu da representação**, eis que preenchia os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la **parcialmente procedente**; 2) **acatou as razões de justificativa** da empresa **VTC Operadora de Logística Ltda**. - VTCLOG; 3) **rejeitou as razões de justificativa** apresentadas pelos **Srs. Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho**, aplicando-lhes a **multa** do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 no valor, respectivamente, de R$ 79.004,53 e de R$ 50.000,00; 4) **inabilitou Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função e confiança** no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 5) **determinou autuação de quatro processos apartados**, sendo (i) duas representações (uma para examinar a regularidade dos pagamentos relativos ao item de serviço '2.7 - Manipulação de item para atendimento' e outra para esclarecer as razões para a majoração de preços na aquisição de sete usinas geradoras de oxigênio) e (ii) duas tomadas de contas especiais (uma para apurar suposto pagamento indevido à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG, a título de fretamento de aeronave, no valor de R$ 150.157,03; outra para apurar suposto prejuízo de R$ 6.307.257,15, em razão de operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, sem devida comprovação documental do alegado fretamento de aeronave); 6) determinou **retenção cautelar de valores à empresa VTC Operadora de Logística Ltda**. - Voetur/VTCLOG, referente ao fretamento de aeronaves (R$ 150.157,03) e operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid (R$ 6.307.257,15), até deliberação de mérito do TCU nas tomadas de contas especiais que determinou autuar.

31. Os dois gestores interpuseram **Pedidos de Reexame**, que foram julgados, mediante **Acórdão 1.861/2024 - Plenário**, relator Ministro Jorge Oliveira, negando provimento ao recurso de Roberto Ferreira Dias e dando provimento ao recurso de Alex Lial Marinho, tornando insubsistente a multa de R$ 50.000,00 que lhe fora imputada por meio do Acórdão 651/2023 - Plenário.

32. O processo já conta com atestado de trânsito em julgado, peça 359 do TC 025.828/2021-5, e com exame para fins de encerramento, peça 364 do mencionado processo.

33. Conforme já exposto no parágrafo 13, em caso de a solicitação de informação do Congresso Nacional, ela será considerada integralmente atendida quando do encaminhamento de informações, peças e documentos requeridos e, se for o caso, do primeiro posicionamento do Tribunal antes de eventuais recursos (artigo 17, inciso I, da Resolução do TCU 215/2008). Nos autos em tela, tem-se que o TCU já julgou o mérito do processo sobre o qual foram solicitadas informações e, ademais, já julgou os recursos contra ele interpostos, havendo atestado de trânsito em julgado e manifestação pelo encerramento do processo.

34. Nesse sentido, entende-se que, em relação ao pedido de informação do **TC 025.828/2021-5**, para que esta solicitação seja considerada integralmente cumprida, deverá ser informado, ao Presidente do Senado Federal, em conjunto com o inteiro teor das deliberações a seguir mencionadas, que:

> 34.1. No processo em questão, que tratou de **representação sobre possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018**, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que alterou sua denominação para VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG, foram relacionados os seguintes achados: 1) quanto à celebração do **primeiro termo aditivo**, foram apontadas ocorrências relacionadas, em síntese, i) à **fragilidade na justificativa da necessidade do aditivo e na comprovação de sua vantajosidade**, ii) além da **falta de submissão prévia da minuta do termo aditivo à Consultoria Jurídica** do Ministério da Saúde; 2) a respeito da **execução do contrato**, foram mencionadas irregularidades referentes à **glosa de valores por cobrança a maior** referente a



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

suposto fretamento de aeronave, para transporte de uma usina de oxigênio e distribuição de vacinas para o combate à covid-19; 3) acerca **segundo termo aditivo**, que tratou do **serviço de manipulação de itens (*picking*)**, a irregularidade apontada residiu no fato de que foram promovidas **negociações diretas com a contratada, quanto ao valor a ser cobrado por esse serviço**, visto que se verificou impertinência das regras estabelecidas no termo de referência e, em vez de anular o procedimento, estabeleceram-se negociações ao arrepio da lei;

34.2. o TCU, após ouvir os responsáveis em sede de contraditório, julgou o processo, no mérito, por meio do **Acórdão 651/2023 - Plenário**, relator Ministro Benjamin Zymler, mediante o qual 1) **conheceu da representação, para julgá-la parcialmente procedente**; 2) **acatou as razões de justificativa da empresa VTC Operadora de Logística Ltda**. - VTCLOG; 3) **rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho** e aplicou-lhes a **multa** do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 4) **inabilitou Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função e confiança** no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; 5) **determinou autuação de quatro processos apartados**, sendo duas representações e duas tomadas de contas especiais; 6) determinou **retenção cautelar de valores à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG**, relacionados ao fretamento de aeronaves e à operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, até deliberação de mérito do TCU nas tomadas de contas especiais que determinou autuar;

34.3. os Srs. Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho interpuseram **Pedidos de Reexame**, os quais foram julgados, mediante **Acórdão 1.861/2024 - Plenário**, relator Ministro Jorge Oliveira, para negar provimento ao recurso do primeiro responsável e dar provimento ao recurso do segundo, tornando insubsistente a multa que lhe fora imputada por meio do acórdão recorrido; e

34.4. o processo já conta com atestado de trânsito em julgado e com exame para fins de encerramento.

**TC 037.065/2019-0**

35. Trata-se de processo de acompanhamento para fiscalizar, em relação à execução do Contrato 59/2018, i) se o Ministério da Saúde estruturou adequado processo para quantificar e monitorar os benefícios dele esperados; ii) se a execução do contrato em tela, quando comparado com a contratação anterior do mesmo objeto, apresentava maior economicidade, eficácia e ganho de eficiência; iii) a metodologia adotada quanto à definição dos índices 'Final Aéreo' e 'Final Rodoviário', como critérios para julgamento do preço das propostas das licitantes.

36. Após medidas saneadoras, o TCU prolatou o Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes, mediante o qual é possível extrair as seguintes conclusões: 1) o Ministério da Saúde não havia estruturado adequado processo para quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018; 2) na execução desse contrato, não foram apurados indicadores que permitissem atestar economicidade, eficácia e ganhos de eficiência, em relação à forma anterior de contratação do mesmo objeto; 3) a metodologia de índices 'Final Aéreo' e 'Final Rodoviário', baseada no valor médio do transporte, que serviu de referência para a definição do valor previsto no Contrato 59/2018, não refletia, na prática, os preços dos modais utilizados, observando-se variações expressivas entre os valores médios alcançados por tais índices e os valores efetivamente realizados.

37. Na sequência, a unidade técnica constatou que a contratada descumpriu os termos contratados, visto que não disponibilizou acesso, para o Ministério da Saúde, aos softwares (i) de gestão de armazéns, WMS - Warehouse Management System, e (ii) de gerenciamento de transporte, TMS - Transportation Management System, que seriam condições necessárias para fazer as adequadas gestão e fiscalização do contrato. Em razão dessa verificação, foram realizadas audiências, diligências e oitivas.

38. As audiências foram encaminhadas aos seguintes responsáveis: a) Tiago Pontes Queiroz, Roberto Ferreira Dias e Ridauto Lúcio Fernandes, na condição de diretores do Departamento de



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

Logística em Saúde (DLOG); e b) Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Fabiane Karwowski e Katiane Rodrigues Torre, na condição de coordenadores da equipe de fiscalização do Contrato 59/2018 e de coordenador-geral da Coordenação-Geral de Armazenagem e Distribuição de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGAD), que posteriormente passou a ser denominada de Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde (CGLOG/DLOG/SE/MS).

39. Todos eles foram chamados para se pronunciarem quanto à suposta omissão da empresa contratada em disponibilizar, ao Ministério da Saúde, acesso aos softwares de gestão de armazéns WMS e de gerenciamento de transporte TMS, que deveriam ter passado pela validação do ministério, antes do início da execução contratual. Importante mencionar que a falta de acesso aos softwares WMS e TMS impossibilitou a apuração dos indicadores (i) de atividade, (ii) de performance e (iii) de Acordo de Nível de Serviço, o que, além de contrariar os termos pactuados, inviabilizou a efetiva gestão das operações logísticas pelo DLOG/MS, ficando o controle total desse serviço sob responsabilidade da contratada.

40. Quanto aos responsáveis Tiago Pontes Queiroz, Roberto Ferreira Dias e Ridauto Lúcio Fernandes, não caberia alegação de fragilidade da governança dos contratos, pois isso não justificaria sua omissão em exigir da contratada o cumprimento de suas obrigações contratuais. Além disso, a disponibilização do portal eletrônico na internet pela contratada, para consultas e visualizações de dados, não teve o condão de dispensar o acesso aos softwares WMS e TMS ao Ministério da Saúde, visto que não forneciam dados suficientes que permitissem aferir indicadores de desempenho, pois as informações do portal estavam sujeitas a atualizações constantes, não garantindo, portanto, a integridade dos dados.

41. Destaca-se que Roberto Ferreira Dias deixou transcorrer *in albis* seu prazo de defesa, tendo apenas os outros dois responsáveis apresentado suas razões de justificativa. Assim, em face do exposto, (i) Roberto Ferreira Dias foi considerado revel e (ii) foram rejeitadas as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Tiago Pontes Queiroz e Ridauto Lúcio Fernandes. Além disso, o relator entendeu que deveria considerar, em relação aos responsáveis Roberto Ferreira Dias e Ridauto Lúcio Fernandes, as dificuldades enfrentadas, no exercício diário de funções administrativas, em tempos da Pandemia do Covid 19, pois atuaram durante essa fase. Quanto ao responsável Ridaudo Lúcio Fernandes, o relator fez o destaque de que, a partir de sua gestão como diretor do DLOG, passou a ocorrer glosa e aplicação de penalidades à contratada.

42. Adicionalmente, precisavam ser consideradas algumas inconsistências relacionadas aos seguintes aspectos do contrato: 1) diferença de redação entre as exigências ligadas ao softwares de gerenciamento de armazém (WMS) e de gerenciamento de transportes (TMS), pois o WMS não falava da obrigatoriedade de conceder acesso direto, on-line, ao MS, mas apenas a interoperabilidade com os sistemas do Ministério da Saúde; enquanto o TMS estabelecia que poderia ser usado diretamente pela contratante, via internet (on-line), sendo a integração com os sistemas do Ministério apenas uma solução alternativa; 2) a atividade de validação, incluindo dos sistemas computadorizados, seria de responsabilidade da contratada; 3) a avaliação por parte dos fiscais do contrato deveria ser mensal e cobrir apenas o software WMS e o portal.

43. Em face de todas essas considerações, entendeu que haveria rigor excessivo em aplicar-lhes multa.

44. Em relação aos responsáveis Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Fabiane Karwowski e Katiane Rodrigues Torre, será analisada a situação de cada um, de forma separada.

45. No que diz respeito a Henrique da Cunha Mayrinck, não houve indicações de que o responsável em tela, quando do início da execução do contrato, teria efetuado qualquer verificação de que (i) a contratada detinha propriedade ou direitos de utilização de softwares WMS e TMS, e que (ii) estes, se existentes, atenderiam às especificações do termo de referência. Portanto, ele não efetuou a validação dos referidos softwares antes do início da execução do contrato. Além disso, a mera apresentação de um portal na internet não afastava a obrigação da contratada de disponibilizar os softwares de gerenciamento de armazém e de transporte ao Ministério da Saúde. Por tais motivos, suas razões de justificativa foram rejeitadas, mas não lhe foi aplicada multa em razão das mesmas atenuantes listadas no parágrafo 42 acima.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

46. Acerca de Alex Lial Marinho, a análise foi no seguinte sentido: a) entendeu que não socorreria ao responsável em tela a alegação de que realizava reuniões quase diariamente com os fiscais do contrato, visto que não tiveram o efeito de impedir pagamentos indevidos à contratada, nem foram verificadas providências para buscar a recuperação desses valores, o que somente passou a ocorrer ante a iminente instalação da CPI da Pandemia pelo Senado Federal; b) adicionalmente, seguiu o entendimento de que não merecia ser acolhido o argumento de que se estaria diante de novo entendimento sobre o software e os indicadores de desempenho, expostos pelos auditores do TCU, pois o Termo de Referência exigia expressamente a utilização de dois softwares de gerenciamento, WMS e TMS, aos quais deveria ser assegurado pleno acesso ao Ministério da Saúde; e também estabelecia indicadores de desempenho e um Acordo de Nível de Serviço, os quais não tinham como ser apurados, pois o MS não dispunha de informações suficientes sobre as operações executadas pela contratada.

47. Em face do exposto, rejeitou suas razões de justificativa. Quanto à sanção, utilizou das mesmas atenuantes constantes no parágrafo 42, em conjunto com o fato de que o gestor em tela teria reorganizado as atividades de fiscalização do Contrato 59/2018, motivo pelo qual deixou de aplicar-lhe multa.

48. Sobre a responsável Fabiane Karwowski, foram rejeitadas suas razões de justificativa pelos seguintes motivos: i) não poderia alegar desconhecimento dos termos do contrato, visto que o edital é 'a lei' da licitação e, dado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não pode ser alegado seu desconhecimento (artigo 3º da LINDB); ii) não merecia prosperar o argumento de que a contratada teria disponibilizado acesso a consultas e visualizações de dados por meio de um portal eletrônico, pois esse último não dispensava a contratada da obrigação de comprovar que possuía softwares de gerenciamento de armazém (WMS) e de gerenciamento de transportes (TMS), e que estes atendiam às demais exigências do Ministério da Saúde.

49. Apesar disso, as dificuldades enfrentadas pela presente responsável, que assumiu atribuições de gestão e fiscalização do Contrato 59/2018, que já estava em andamento, com problemas para os quais ela não havia concorrido, associado ao fato de que teve atitude resoluta de recusar o pagamento por serviços não comprovados em valores exorbitantes, serviram de circunstâncias atenuantes para afastar dela a aplicação de qualquer sanção.

50. Por fim, foram acolhidas as razões de justificativa apresentadas por Katiane Rodrigues Torres, pois a) a responsável foi a única gestora à frente da CGLOG que adotou medidas concretas em face ao descumprimento das obrigações assumidas pela contratada, relativas à disponibilidade dos softwares WMS e TMS; b) além disso, apesar de ter atuado apenas como substituta eventual na Coordenação-Geral da CGLOG, isso não lhe impediu de agir em conformidade com as atribuições de gestão e fiscalização do Contrato 59/2018.

51. Em relação ao andamento dos trabalhos de atualização da norma interna relativa à gestão e fiscalização de contratos administrativos, considerando que a falta de estabelecimento de atribuições e de responsabilidades distintas dos agentes compromete o exercício eficaz das atividades de gestão e fiscalização contratual, além de indicar assunção deliberada de risco por parte da alta administração, foi determinada ciência ao Ministério Saúde de que a Portaria GM/MS 78/2006 estava em desconformidade com os normativos que tratam da gestão e fiscalização de contratos.

52. Por fim, em razão da Solicitação do Congresso Nacional tratada no TC 042.888/2021-2, foi determinado o envio de cópia do acórdão prolatado ao Presidente do Senado Federal.

53. Com base em tais fundamentos, foi prolatado o **Acórdão 1.161/2024 - Plenário**, relator Ministro Augusto Nardes, nos seguintes termos: a) considerar **revel Roberto Ferreira Dias**, **deixando**, excepcionalmente, de **aplicar a multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; b) **acolher as razões de justificativa de Katiane Rodrigues Torres**; c) **rejeitar as razões de justificativa de Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Ridauto Lucio Fernandes e Fabiane Karwowski**, **deixando**, excepcionalmente, de **aplicar a multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; d) **dar ciência ao Ministério da Saúde, que a Portaria GM/MS 78/2006 está em desconformidade com os normativos** expedidos pelo



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

órgão central do Sistema SISG, que tratam da **gestão e fiscalização de contratos**, uma vez que tal normativo não estabelece as atribuições e responsabilidades individuais dos agentes públicos responsáveis pela gestão e fiscalização contratual, fragilidade que configura assunção deliberada de risco pela alta administração; e) **remeter ao Exmo. Sr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco, Presidente do Senado Federal, cópia da decisão**, tendo em vista a deliberação contida no item 9.4 do Acórdão 837/2022-TCU Plenário, do Relator Ministro Vital do Rêgo.

54. Após as devidas notificações, inclusive o Aviso 455-GP/TCU, de 20/6/2024, dirigido ao Presidente do Senado Federal (peça 246 do TC 037.065/2019-0), o processo recebeu despacho de encerramento, peça 266 do TC 037.065/2019-0.

55. Mais uma vez, destaca-se que, em caso de Solicitação do Congresso Nacional, ela será considerada integralmente atendida quando do encaminhamento de informações, peças e documentos requeridos e, se for o caso, do primeiro posicionamento do Tribunal antes de eventuais recursos (artigo 17, inciso I, da Resolução do TCU 215/2008). No caso ora analisado, o TCU já julgou o mérito do processo sobre o qual foram solicitadas informações, bem como já houve manifestação pelo encerramento dos autos.

56. Nesse sentido, entende-se que, em relação ao pedido de informação do **TC 037.065/2019-0**, para que possa ser considerado integralmente atendido, deverá ser informado, ao Presidente do Senado Federal, que:

56.1. o processo em questão, que trata **de acompanhamento da execução do Contrato 59/2018**, verificou que a **contratada descumpriu os termos contratados**, ao **não disponibilizar acesso ao Ministério da Saúde aos softwares de gestão** de **armazéns** WMS - Warehouse Management System e de gerenciamento de **transporte** TMS - Transportation Management System, que seriam condições necessárias para fazer a adequada gestão e fiscalização do contrato;

56.2. o TCU, após promover audiências dos gestores acerca dessa irregularidade, julgou seu mérito, mediante **Acórdão 1.161/2024 - Plenário**, relator Ministro Augusto Nardes, para a) considerar **revel Roberto Ferreira Dias**, **deixando**, excepcionalmente, **de aplicar a multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; b) **acolher as razões de justificativa de Katiane Rodrigues Torres**; c) **rejeitar as razões de justificativa de Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Ridauto Lucio Fernandes e Fabiane Karwowski**, **deixando**, excepcionalmente, **de aplicar a multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; adicionalmente, d) **dar ciência ao Ministério da Saúde**, que a **Portaria GM/MS 78/2006** estava em **desconformidade com os normativos** expedidos pelo órgão central do Sistema SISG, que tratam da **gestão e fiscalização de contratos**;

56.3. o processo, após as devidas notificações, inclusive o Aviso 455-GP/TCU, de 20/6/2024, dirigido ao Presidente do Senado Federal, recebeu despacho de encerramento.

## CONCLUSÃO

57. A presente Solicitação do Congresso Nacional, que foi admitida com delimitação dos seguintes pedidos: a) fiscalização sobre a contratação da vacina Covaxin e b) informação sobre processos autuados neste Tribunal (TC 025.828/2021-5 e TC 037.065/2019-0), estava com sua apreciação sobrestada até decisão de mérito dos TCs 006.789/2021-8, 025.828/2021-5 e 037.065/2019-0. Considerando que foram prolatados acórdãos de mérito nos mencionados processos, propõe-se que seja levantado tal sobrestamento, a fim de que seja dado impulso processual e seja finalizada a apreciação destes autos (parágrafos 2, 7 e 8).

58. O TC 006.789/2021-8, que tratou de representação sobre possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152, contra a covid-19, produzida pelo laboratório Bharat Biotech International Limited (BBIL), representado pela empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., atualmente denominada 'OVS Importadora Ltda.', convocou os responsáveis para se manifestarem sobre irregularidades relacionadas, em síntese, à i) apresentação de procuração e notas de pagamento (*proforma invoice*) fraudulentas; ii) autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira *proforma invoice*, mesmo diante



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

de irregularidades de fácil verificação; e iii) tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin (parágrafos 9 e 10).

59. Por meio do Acórdão 1.179/2025 - Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, o TCU julgou o processo no mérito, no seguinte sentido: i) conheceu da representação para considerá-la procedente; ii) declarou a inidoneidade da empresa OVS Importadora Ltda.; iii) excluiu a empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. da relação processual; iv) acatou as razões de justificativa da empresa *Bharat Biotech International Limited*; v) rejeitou as razões de justificativa de Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 (parágrafo 11).

60. Os Srs. Antônio Élcio Franco Filho e Regina Célia Silva Oliveira opuseram embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes. Tais recursos ainda estão pendentes de julgamento (parágrafo 12).

61. Cabe mencionar que o artigo 17, inciso II, da Resolução do TCU 215/2008 estabelece que a Solicitação do Congresso Nacional é considerada integralmente atendida, no caso de solicitação de fiscalização, quando do encaminhamento do resultado dos trabalhos realizados e demais peças julgadas pertinentes, bem como do primeiro posicionamento do Tribunal, antes de eventuais recursos ou de eventual conversão em tomada de contas especial (parágrafo 13).

62. Nesse sentido, entende-se que, em relação à presente solicitação de fiscalização da contratação da vacina Covaxin, para que possa ser considerada integralmente cumprida, deverá ser informado ao Presidente do Senado Federal, em conjunto com o inteiro teor da deliberação a seguir mencionada, que: I) o TC 006.789/2021-8, que tratou de representação sobre possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152, contra a covid-19, ouviu os responsáveis sobre irregularidades relacionadas a i) apresentação de documentos fraudulentos; ii) aceitação das notas de pagamento com irregularidades de fácil verificação e iii) tratamento preferencial à aquisição da Covaxin; II) após análise das defesas, o TCU julgou o mérito, por meio do Acórdão 1.179/2025 - Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, mediante o qual, dentre outras deliberações, declarou a inidoneidade da empresa OVS Importadora Ltda. e rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; III) os Srs. Antônio Élcio Franco Filho e Regina Célia Silva Oliveira apresentaram embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes contra o acórdão mencionado no item anterior, que se encontram pendentes de julgamento (parágrafo 14).

63. Quanto ao TC 025.828/2021-5, que tratou de representação sobre possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que alterou sua denominação para VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCL, foram relacionados achados quanto a três grupos, a saber: 1) primeiro termo aditivo; 2) execução do contrato; 3) segundo termo aditivo (parágrafo 15).

64. Quanto ao primeiro grupo, foram apontadas ocorrências relacionadas, em síntese, i) à fragilidade na justificativa da necessidade do aditivo e na comprovação de sua vantajosidade, ii) além da falta de submissão prévia da minuta do termo aditivo à Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. Em relação ao segundo grupo, foram mencionadas irregularidades referentes à glosa de valores por cobrança a maior relacionada a suposto fretamento de aeronave, para transporte de uma usina de oxigênio e distribuição de vacinas para o combate à covid-19. Por fim, acerca do terceiro grupo, a irregularidade apontada residiu no fato de que foram promovidas negociações diretas com a contratada, quanto ao valor a ser cobrado pelo serviço de *picking*, ao arrepio da lei (parágrafos 16, 18, 25 e 26).

65. Após chamar os responsáveis para se manifestarem em sede de contraditório, o TCU julgou o processo no mérito, mediante Acórdão 651/2023 - Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler, nos seguintes termos: 1) conheceu da representação, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 2) acatou as razões de justificativa da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG; 3) rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Roberto Ferreira Dias e Alex Lial



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

Marinho, aplicando-lhes a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 no valor, respectivamente, de R$ 79.004,53 e de R$ 50.000,00; 4) inabilitou Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função e confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 5) determinou autuação de quatro processos apartados, sendo duas representações e duas tomadas de contas especiais; 6) determinou retenção cautelar de valores à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG, referente ao fretamento de aeronaves e à operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, até deliberação de mérito do TCU nas tomadas de contas especiais que determinou autuar (parágrafo 30).

66. Os gestores condenados interpuseram Pedidos de Reexame, que foram julgados, mediante Acórdão 1.861/2024 - Plenário, relator Ministro Jorge Oliveira, negando provimento ao recurso de Roberto Ferreira Dias e dando provimento ao recurso de Alex Lial Marinho, tornando insubsistente a multa que lhe fora imputada por meio do Acórdão 651/2023 - Plenário (parágrafo 31).

67. Destaca-se que o processo já conta com atestado de trânsito em julgado e com exame para fins de encerramento (parágrafo 32).

68. Cumpre ressaltar que, em caso de solicitação de informação do Congresso Nacional, ela será considerada integralmente atendida quando do encaminhamento de informações, peças e documentos requeridos e, se for o caso, do primeiro posicionamento do Tribunal, antes de eventuais recursos (artigo 17, inciso I, da Resolução do TCU 215/2008). Como, no presente caso, o TCU já julgou o mérito do processo sobre o qual foram solicitadas informações e, ademais, já julgou os recursos contra ele interpostos, havendo atestado de trânsito em julgado e manifestação pelo encerramento do processo, entende-se que, em relação ao pedido de informação do TC 025.828/2021-5, deverão ser apresentadas as referidas informações ao Presidente do Senado Federal, encaminhando, em conjunto, o inteiro teor das deliberações mencionadas, a fim de que a presente solicitação do Congresso Nacional seja integralmente atendida (parágrafos 33 e 34).

69. Por fim, tem-se o TC 037.065/2019-0, que é um processo de acompanhamento para fiscalizar, em relação à execução do Contrato 59/2018, i) se o Ministério da Saúde estruturou adequado processo para quantificar e monitorar os benefícios dele esperados; ii) se a execução do contrato em tela, quando comparado com a contratação anterior do mesmo objeto, apresentava maior economicidade, eficácia e ganho de eficiência; iii) a metodologia adotada quanto à definição dos índices 'Final Aéreo' e 'Final Rodoviário', como critérios para julgamento do preço das propostas das licitantes (parágrafo 35).

70. O mencionado processo, após medidas saneadoras, recebeu deliberação do TCU, mediante Acórdão 2.752/2021-TCU Plenário, da relatoria do Ministro Augusto Nardes, mediante o qual é possível extrair as seguintes conclusões: 1) o Ministério da Saúde não havia estruturado adequado processo para quantificar e monitorar os benefícios almejados com a execução do Contrato 59/2018; 2) na execução deste contrato, não foram apurados indicadores que permitissem atestar economicidade, eficácia e ganhos de eficiência em relação à forma anterior de contratação do mesmo objeto; 3) a metodologia de índices 'Final Aéreo' e 'Final Rodoviário', baseada no valor médio do transporte, que serviu de referência para a definição do valor previsto no Contrato 59/2018, não refletia, na prática, os preços dos modais utilizados, observando-se variações expressivas entre os valores médios alcançados por tais índices e os valores efetivamente realizados (parágrafo 36).

71. Na sequência, houve constatação, pela unidade técnica, de que a contratada havia descumprido os termos contratados, visto que não disponibilizou acesso, para o Ministério da Saúde, aos softwares de gestão de armazéns, WMS - Warehouse Management System, e de gerenciamento de transporte, TMS - Transportation Management System, que seriam condições necessárias para fazer a adequada gestão e fiscalização do contrato. Em razão dessa verificação, foram realizadas audiências, diligências e oitivas (parágrafo 37).

72. Depois de finalizadas as oitivas, o TCU concluiu o processo de acompanhamento, por meio do Acórdão 1.161/2024 - Plenário, relator Ministro Augusto Nardes, que, dentre outras deliberações, i) considerou revel Roberto Ferreira Dias, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; ii) acolheu as razões de justificativa de Katiane Rodrigues



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

Torres; e iii) rejeitou as razões de justificativa de Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Ridauto Lucio Fernandes e Fabiane Karwowski, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 (parágrafo 53).

73. Após as devidas notificações, o processo recebeu despacho de encerramento. (parágrafo 54).

Nesse sentido, com fulcro no artigo 17, inciso I, da Resolução do TCU 215/2008, propõe-se que, em relação ao pedido de informação do TC 037.065/2019-0, para que seja considerado integralmente cumprido, deverá ser informado, ao Presidente do Senado Federal, que i) o processo em questão, que trata de acompanhamento da execução do Contrato 59/2018, verificou que a contratada descumpriu os termos contratados, ao não disponibilizar acesso ao Ministério da Saúde aos softwares de gestão de armazéns WMS - Warehouse Management System e de gerenciamento de transporte TMS - Transportation Management System, que seriam condições necessárias para fazer a adequada gestão e fiscalização do contrato; ii) após audiência dos gestores, o processo foi julgado no mérito, mediante Acórdão 1.161/2024 - Plenário, relator Ministro Augusto Nardes; iii) já houve despacho de encerramento dos autos; (parágrafos 55-56).

**PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO**

74. Diante do exposto, submete-se a presente Solicitação do Congresso Nacional, formulada pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia de Covid-19, por intermédio do Ofício 2692/2021 - CPIPANDEMIA, de 5/11/2021, à consideração superior, com a proposta de:

74.1. levantar o sobrestamento da apreciação dos autos, determinada no item 9.6 do Acórdão 837/2022 - Plenário, relator Ministro Vital do Rêgo;

74.2. informar ao Exmo. Sr. Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, que:

74.2.1. quanto à **contratação da vacina Covaxin**:

a) no **TC 006.789/2021-8**, que tratou de representação sobre possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152, contra a covid-19, os responsáveis foram instados a se manifestar sobre as seguintes irregularidades: a) **OVS Importadora Ltda. (nova denominação da antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) e Century Comércio e Distribuição Ltda**.: (i) apresentação de procuração forjada/adulterada que culminou na celebração do Contrato 29/2021 e (ii) apresentação de *proforma invoices* (notas de pagamento emitidas pela contratada) em desacordo com os termos do contrato; b) **Bharat Biotech International Limited**: apresentação direta/indireta de *proforma invoices*, todas em desacordo com os termos do contrato assinado com o Ministério da Saúde; c) **Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do Contrato 29/2021**: emissão de autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira *proforma invoice*, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação e tendo sido tempestivamente alertada dessas irregularidades por outros servidores do Ministério da Saúde; d**) Roberto Ferreira Dias, então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS)**: endossou a autorização emitida pela fiscal do contrato para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira *proforma invoice*, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação; e) **Antônio Élcio Franco Filho, então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde**: pelo tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin, baseado em várias evidências (ex. No momento da assinatura do contrato, 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial; o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses; no intervalo de apenas nove dias, deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais, antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto);

b) após análise das defesas, o TCU julgou o mérito, por meio do **Acórdão 1.179/2025 - Plenário**, relator Ministro Benjamin Zymler, nos seguintes termos: i) **conhecer da representação**, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para**, no mérito, considerá-la procedente**; ii) considerar **revel a empresa OVS Importadora Ltda. (nova denominação**



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

**da antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) e declarar sua inidoneidade,** pelo período de quatro anos, para participar de licitação na administração pública federal, ou por ela ser contratada, estendendo-se a penalidade às contratações e licitações realizadas pela administração pública de estados, Distrito Federal e municípios, em que haja aporte de recursos federais; iii) **excluir a empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. da relação processual**; iv) **acatar as razões de justificativa apresentadas pela empresa *Bharat Biotech International Limited***; v) **rejeitar as razões de justificativa** apresentadas pelos **Srs. Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho**, **aplicando-lhes, individualmente, a multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos: Regina Célia Silva Oliveira - R$ 30.000,00; Roberto Ferreira Dias - R$ 40.000,00; e Antônio Élcio Franco Filho - R$ 70.000,00;

c) foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes contra o acórdão mencionado no item anterior, por Antônio Élcio Franco Filho e por Regina Célia Silva Oliveira, os quais se encontram pendentes de julgamento.

74.2.2. Em relação à decisão de mérito proferida no âmbito do **TC 025.828/2021-5**:

a) no processo em questão, que tratou de **representação sobre possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018**, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que alterou sua denominação para VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG, foram relacionados os seguintes achados: 1) quanto à celebração do **primeiro termo aditivo**, foram apontadas ocorrências relacionadas, em síntese, i) à **fragilidade na justificativa da necessidade do aditivo e na comprovação de sua vantajosidade**, ii) além da **falta de submissão prévia da minuta do termo aditivo à Consultoria Jurídica** do Ministério da Saúde; 2) a respeito da **execução do contrato**, foram mencionadas irregularidades referentes à **glosa de valores por cobrança a maior** referente a suposto fretamento de aeronave, para transporte de uma usina de oxigênio e distribuição de vacinas para o combate à covid-19; 3) acerca **segundo termo aditivo**, que tratou do **serviço de manipulação de itens (*picking*)**, a irregularidade apontada residiu no fato de que foram promovidas **negociações diretas com a contratada, quanto ao valor a ser cobrado por esse serviço**, visto que se verificou impertinência das regras estabelecidas no termo de referência e, em vez de anular o procedimento, estabeleceram-se negociações ao arrepio da lei;

b) o TCU, após ouvir os responsáveis em sede de contraditório, julgou o processo, no mérito, por meio do **Acórdão 651/2023 - Plenári**o, relator Ministro Benjamin Zymler, mediante o qual 1) **conheceu da representação, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente**; 2) **acatou as razões de justificativa da empresa VTC Operadora de Logística Ltda**. - VTCLOG; 3) **rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho** e aplicou-lhes a **multa** do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 4) **inabilitou Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função e confiança** no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; 5) **determinou autuação de quatro processos apartados**, sendo duas representações e duas tomadas de contas especiais; 6) determinou **retenção cautelar de valores à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG**, relacionados ao fretamento de aeronaves e à operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, até deliberação de mérito do TCU nas tomadas de contas especiais que determinou autuar;

c) os Srs. Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho interpuseram **Pedidos de Reexame**, os quais foram julgados, mediante **Acórdão 1.861/2024 - Plenário**, relator Ministro Jorge Oliveira, para negar provimento ao recurso do primeiro responsável e dar provimento ao recurso do segundo, tornando insubsistente a multa que lhe fora imputada por meio do acórdão recorrido;

d) o processo já conta com atestado de trânsito em julgado e com exame para fins de encerramento.

74.2.3. acerca da decisão de mérito proferida no âmbito do **TC 037.065/2019-0**:



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

a) o processo em questão, que trata **de acompanhamento da execução do Contrato 59/2018**, verificou que a **contratada descumpriu os termos contratados**, ao **não disponibilizar acesso ao Ministério da Saúde aos softwares de gestão** de **armazéns** WMS - Warehouse Management System e de gerenciamento de **transporte** TMS - Transportation Management System, que seriam condições necessárias para fazer a adequada gestão e fiscalização do contrato;

b) o TCU, após promover audiências dos gestores acerca dessa irregularidade, julgou seu mérito, mediante **Acórdão 1.161/2024 - Plenário**, relator Ministro Augusto Nardes, para a) considerar **revel Roberto Ferreira Dias**, **deixando**, excepcionalmente, **de aplicar a multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; b) **acolher as razões de justificativa de Katiane Rodrigues Torres**; c) **rejeitar as razões de justificativa de Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Ridauto Lucio Fernandes e Fabiane Karwowski**, **deixando**, excepcionalmente, **de aplicar a multa** prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; adicionalmente, d) **dar ciência ao Ministério da Saúde**, que a **Portaria GM/MS 78/2006** estava em **desconformidade com os normativos** expedidos pelo órgão central do Sistema SISG, que tratam da **gestão e fiscalização de contratos**;

c) o processo, após as devidas notificações, recebeu despacho de encerramento.

74.2.4. remeter ao Exmo. Sr. Davi Alcolumbre, Presidente do Senado Federal, cópias do inteiro teor das seguintes deliberações do TCU: **Acórdão 1.179/2025 - Plenário**, relator Ministro Benjamin Zymler; **Acórdão 651/2023 - Plenário**, relator Ministro Benjamin Zymler; **Acórdão 1.861/2024 - Plenário**, relator Ministro Jorge Oliveira;

74.2.5. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, incisos I e II, da Resolução - TCU 215/2008.

É o relatório.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174887.

# VOTO

Cuidam os autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo senador Omar Aziz, então presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia de Covid-19, por meio do Ofício 2692/2021 – CPIPANDEMIA, de 5/11/2021. No expediente, o parlamentar encaminhou o relatório final dos trabalhos para a adoção das providências cabíveis e solicitou informações sobre processos que tratam da empresa VTCLog, além da apuração de irregularidades administrativas relacionadas à falta de registros de reuniões para a compra da vacina Covaxin.

2. A Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), em análise inicial, propôs o conhecimento da solicitação, delimitando os pedidos ao fornecimento de informações sobre os TCs 025.828/2021-5 e 037.065/2019-0, e à questão da fiscalização sobre a contratação da vacina Covaxin, incluindo a ausência de registros de reuniões.

3. Verificou-se que o TC 006.789/2021-8 (representação, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler) já englobava as principais questões do relatório da CPI sobre a Covaxin, inclusive a falta de registros das reuniões. Assim, propôs-se informar ao solicitante sobre o andamento desse processo e que o resultado seria comunicado após a decisão de mérito.

4. Quanto ao TC 025.828/2021-5 (representação, também de relatoria do Ministro Benjamin Zymler), referente a irregularidades em aditivos ao Contrato 59/2018 do Ministério da Saúde com a VTCLog, propôs-se informar sobre a cautelar concedida (Acórdão 2.178/2021-TCU-Plenário) e o andamento do processo, com comunicação posterior do mérito.

5. Em relação ao TC 037.065/2019-0 (acompanhamento, de relatoria do Ministro Augusto Nardes), que também fiscalizava o Contrato 59/2018 (VTCLog) sob diversos aspectos, propôs-se informar sobre a deliberação já proferida (Acórdão 2.752/2021-TCU-Plenário), incluindo determinações, ciências e a constituição de processo apartado, bem como sobre o andamento e a futura comunicação do mérito.

6. Acolhendo tais propostas, este Tribunal, por meio do Acórdão 837/2022-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, conheceu da solicitação e determinou o sobrestamento destes autos até a decisão de mérito nos TC 006.789/2021-8, 025.828/2021-5 e 037.065/2019-0.

7. Na instrução à peça 29, em 29/9/2025, a AudSaúde informa que todos os três processos mencionados tiveram seus méritos apreciados, propondo o levantamento do sobrestamento para atendimento final da solicitação.

8. A unidade detalha as decisões proferidas: no TC 006.789/2021-8 (Covaxin). O Acórdão 1.179/2025-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, considerou a representação procedente, declarou a inidoneidade da empresa OVS Importadora Ltda. (antiga Precisa), acatou justificativas da Bharat Biotech e rejeitou as de Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho, aplicando-lhes multas individuais. Os embargos de declaração opostos por dois dos responsáveis estão pendentes de julgamento.

9. No TC 025.828/2021-5 (VTCLog - Aditivos), o Acórdão 651/2023-Plenário, também de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, julgou a representação parcialmente procedente; acatou justificativas da VTCLog; rejeitou as de Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho, aplicando-lhes multa); inabilitou Roberto Ferreira Dias; determinou a autuação de quatro processos apartados, em duas representações e duas tomadas de contas especiais e determinou retenção cautelar de valores. Pedidos de reexame foram julgados pelo Acórdão 1.861/2024-Plenário, de relatoria do Ministro Jorge



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174888.

Oliveira, negando provimento ao recurso de Roberto Dias e dando provimento ao de Alex Marinho, tornando a multa insubsistente. O processo transitou em julgado.

10. No TC 037.065/2019-0 (VTCLog - Acompanhamento Contrato 59/2018), que apurou o descumprimento contratual pela não disponibilização dos softwares WMS e TMS pela VTCLog, o Acórdão 1.161/2024-Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, após audiências dos gestores, considerou revel Roberto Ferreira Dias; acolheu as justificativas de Katiane Rodrigues Torres e rejeitou as dos gestores Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Ridauto Lucio Fernandes e Fabiane Karwowski, deixando, excepcionalmente, de aplicar-lhes multa, e deu ciência ao Ministério da Saúde sobre desconformidade normativa. O processo foi encerrado.

11. Com base nessas decisões de mérito e no art. 17, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008, a unidade instrutora propõe informar ao Presidente do Senado Federal o teor das deliberações proferidas nos três processos (Acórdãos 1.179/2025-Plenário, 651/2023-Plenário, 1.861/2024-Plenário e 1.161/2024-Plenário), remeter cópias das peças pertinentes, considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar os presentes autos.

12. Preliminarmente, conheço da presente solicitação do Congresso Nacional, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4º, inciso I, alínea 'b', da Resolução-TCU 215/2008, uma vez que foi formulada pelo Senador Omar Aziz, na condição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, colegiado legitimado para tanto.

13. Quanto ao mérito, concordo com a proposta de encaminhamento da unidade instrutora. Conforme detalhado no relatório precedente, as informações e providências requeridas pela CPI da Pandemia foram objeto de processos específicos no âmbito desta Corte de Contas.

14. A apuração de possíveis irregularidades na aquisição da vacina Covaxin, incluindo a questão da ausência de registros formais de reuniões mencionada pela CPI, foi abordada no TC 006.789/2021-8. O mérito dessa representação foi apreciado por meio do Acórdão 1.179/2025-Plenário, que resultou na declaração de inidoneidade de empresa e na aplicação de multas a gestores, encontrando-se pendentes de julgamento apenas embargos de declaração opostos.

15. Em complemento ao que sugere a unidade especializada, informo que, na sessão ordinária do Plenário realizada em 8/10/2025, com base no artigo 112 do Regimento Interno, foi adiada a apreciação do processo TC-006.789/2021-8, cujo relator é o Ministro Benjamin Zymler, ante pedido de vista formulado pelo Ministro Jorge Oliveira. O processo foi automaticamente incluído na pauta da sessão ordinária do Plenário de 12/11/2025.

16. As solicitações de informação sobre os processos TC 025.828/2021-5 e TC 037.065/2019-0, ambos relacionados a contratações da empresa VTCLog pelo Ministério da Saúde, também podem ser atendidas. O TC 025.828/2021-5, que cuidou de representação sobre aditivos contratuais, teve seu mérito julgado pelo Acórdão 651/2023-Plenário, com posterior apreciação de recursos pelo Acórdão 1.861/2024-Plenário, tendo o processo transitado em julgado. Já o TC 037.065/2019-0, referente ao acompanhamento da execução do Contrato 59/2018, foi apreciado no mérito pelo Acórdão 1.161/2024-Plenário e posteriormente encerrado.

17. Desse modo, tendo em vista que os processos mencionados já tiveram seus méritos apreciados por este Tribunal, abordando as questões levantadas pela CPI da Pandemia, a presente Solicitação do Congresso Nacional pode ser considerada integralmente atendida, nos termos do art. 17, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008.

18. Impõe-se, portanto, levantar o sobrestamento determinado pelo item 9.6 do Acórdão 837/2022-Plenário, comunicar ao Presidente do Senado Federal as conclusões alcançadas nos TCs 006.789/2021-8, 025.828/2021-5 e 037.065/2019-0, encaminhar cópia das deliberações pertinentes e, por fim, arquivar estes autos.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174888.

Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 5 de novembro de 2025.

Ministro BRUNO DANTAS
Relator



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174888.

ACÓRDÃO Nº 2598/2025 – TCU – Plenário

1. Processo TC 042.888/2021-2.
1.1. Apenso: 040.411/2023-0
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Solicitação do Congresso Nacional
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde).
8. Representação legal: não há

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Senador Omar Aziz, então presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia de Covid-19, mediante o Ofício 2692/2021 – CPIPANDEMIA, de 5/11/2021, comunicando o encerramento dos trabalhos da comissão, encaminhando cópia do relatório final (Parecer 1/2021 – CPIPANDEMIA) e solicitando informações sobre processos que tratam da empresa VTCLog e sobre a apuração de irregularidades administrativas relacionadas à falta de registros de reuniões para a compra da vacina Covaxin;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. levantar o sobrestamento da apreciação destes autos, determinado no item 9.6 do Acórdão 837/2022-Plenário;

9.2. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4º, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008;

9.3. informar ao Presidente do Senado Federal, senador Dalvi Alcolumbre, que:

9.3.1. quanto à contratação da vacina Covaxin:

9.3.1.1. esta Corte de Contas tratou, no âmbito do TC 006.789/2021-8, de representação sobre possíveis irregularidades na aquisição, pelo Ministério da Saúde (MS), da vacina Covaxin/BBV152, contra a covid-19, em que os responsáveis foram instados a se manifestar sobre as seguintes irregularidades: a) OVS Importadora Ltda. (nova denominação da antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.) e Century Comércio e Distribuição Ltda.: (i) apresentação de procuração forjada/adulterada que culminou na celebração do Contrato 29/2021 e (ii) apresentação de *proforma invoices* (notas de pagamento emitidas pela contratada) em desacordo com os termos do contrato; b) Bharat Biotech International Limited: apresentação direta/indireta de *proforma invoices*, todas em desacordo com os termos do contrato assinado com o Ministério da Saúde; c) Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do Contrato 29/2021: emissão de autorização para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira *proforma invoice*, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação e tendo sido tempestivamente alertada dessas irregularidades por outros servidores do Ministério da Saúde; d) Roberto Ferreira Dias, então diretor do Departamento de Logística da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS): endossou a autorização emitida pela fiscal do contrato para o prosseguimento do procedimento de aceitação da terceira proforma invoice, mesmo em face de irregularidades de fácil verificação; e e) Antônio Élcio Franco Filho, então Secretário-Executivo do Ministério da Saúde: pelo tratamento preferencial conferido à aquisição do imunizante Covaxin, baseado em várias evidências (ex. no momento da assinatura do contrato, 25/2/2021, o produto encontrava-se pendente de autorização para uso emergencial; o intervalo entre o início das tratativas, ocorrido em 20/11/2020, e a assinatura do contrato foi de apenas três meses; no intervalo de



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174896.

apenas nove dias, deu início a tratativas junto à empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. para o aditamento do contrato em 250%, em valores globais, antes mesmo de ser recebido o primeiro lote do produto);

9.3.1.2. após análise das defesas, o TCU julgou o mérito, por meio do Acórdão 1.179/2025-TCU-Plenário, em que conheceu da representação e, no mérito, a considerou procedente; considerou revel a empresa OVS Importadora Ltda. (nova denominação da antiga Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda.), declarando sua inidoneidade, pelo período de quatro anos, para participar de licitação na administração pública federal, ou por ela ser contratada, estendendo-se a penalidade às contratações e licitações realizadas pela administração pública de estados, Distrito Federal e municípios, em que haja aporte de recursos federais; excluiu a empresa Century Comércio e Distribuição Ltda. da relação processual; acatou as razões de justificativa apresentadas pela empresa Bharat Biotech International Limited; e rejeitou as razões de justificativa apresentadas por Regina Célia Silva Oliveira, Roberto Ferreira Dias e Antônio Élcio Franco Filho, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos seguintes termos: Regina Célia Silva Oliveira - R$ 30.000,00; Roberto Ferreira Dias - R$ 40.000,00; e Antônio Élcio Franco Filho - R$ 70.000,00;

9.3.1.3. foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes contra o acórdão mencionado no item anterior, por Antônio Élcio Franco Filho e por Regina Célia Silva Oliveira, os quais se encontram pendentes de julgamento;

9.3.2. quanto a possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que alterou sua denominação para VTC Operadora de Logística Ltda. – VTCLOG:

9.3.2.1. este Tribunal, no TC 025.828/2021-5, tratou de representação em que foram identificados os seguintes achados: a) quanto à celebração do primeiro termo aditivo, foram apontadas ocorrências relacionadas, em síntese, à fragilidade na justificativa da necessidade do aditivo e na comprovação de sua vantajosidade, além da falta de submissão prévia da minuta do termo aditivo à Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde; b) a respeito da execução do contrato, foram mencionadas irregularidades referentes à glosa de valores por cobrança a maior referente a suposto fretamento de aeronave, para transporte de uma usina de oxigênio e distribuição de vacinas para o combate à covid-19; e c) acerca segundo termo aditivo, que tratou do serviço de manipulação de itens (*picking*), a irregularidade apontada residiu no fato de que foram promovidas negociações diretas com a contratada, quanto ao valor a ser cobrado por esse serviço, visto que se verificou impertinência das regras estabelecidas no termo de referência e, em vez de anular o procedimento, estabeleceram-se negociações ao arrepio da lei;

9.3.2.2. o TCU, após ouvir os responsáveis em sede de contraditório, julgou o processo, no mérito, por meio do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário, mediante o qual conheceu da representação, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; acatou as razões de justificativa da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG; rejeitou as razões de justificativa apresentadas por Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho, aplicando-lhes multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; inabilitou Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função e confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; determinou autuação de quatro processos apartados, sendo duas representações e duas tomadas de contas especiais; e determinou retenção cautelar de valores à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG, relacionados ao fretamento de aeronaves e à operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, até deliberação de mérito do TCU nas tomadas de contas especiais que determinou autuar;

9.3.2.3. em pedidos de reexame interpostos por Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho, esta Corte de Contas decidiu, mediante Acórdão 1.861/2024-TCU- Plenário, negar provimento ao recurso do primeiro responsável e dar provimento ao recurso do segundo, tornando insubsistente a multa que lhe fora imputada por meio do acórdão recorrido, estando o processo, atualmente, com atestado de trânsito em julgado e com exame para fins de encerramento.



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174896.

9.3.3. quanto à execução do Contrato 59/2018, fimado entre o Ministério da Saúde e a VTCLog:

9.3.3.1. no âmbito do processo de acompanhamento TC 037.065/2019-0, este Tribunal verificou que a empresa descumpriu os termos contratados, ao não disponibilizar acesso ao Ministério da Saúde aos softwares de gestão de *armazéns WMS - Warehouse Management System* e de gerenciamento de transporte *TMS - Transportation Management System*, que seriam condições necessárias para fazer a adequada gestão e fiscalização do contrato;

9.3.3.2. após promover audiências dos gestores acerca da irregularidade descrita no item anterior, o TCU julgou o mérito, mediante Acórdão 1.161/2024-TCU-Plenário, considerando revel Roberto Ferreira Dias, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; acolhendo as razões de justificativa de Katiane Rodrigues Torres; rejeitando as razões de justificativa de Tiago Pontes Queiroz, Henrique da Cunha Mayrinck, Alex Lial Marinho, Ridauto Lucio Fernandes e Fabiane Karwowski, deixando, excepcionalmente, de aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; e dando ciência ao Ministério da Saúde que a Portaria GM/MS 78/2006 estava em desconformidade com os normativos expedidos pelo órgão central do Sistema SISG que tratam da gestão e fiscalização de contratos;

9.3.3.3. o processo TC 037.065/2019-0, após as devidas notificações, foi encerrado.

9.4. remeter cópia dos Acórdãos 1.179/2025-TCU-Plenário, 651/2023-TCU-Plenário, 1.861/2024-TCU-Plenário e 1.161/2024-TCU-Plenário, acompanhados dos respectivos relatórios e votos, ao Presidente do Senado Federal, para subsidiar as informações aqui prestadas;

9.5. considerar a presente solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 17, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008;

9.6. dar ciência desta deliberação ao Presidente do Senado Federal; e

9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.

10. Ata n° 45/2025 – Plenário.
11. Data da Sessão: 5/11/2025 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2598-45/25-P.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Vital do Rêgo (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Bruno Dantas (Relator), Jorge Oliveira, Antonio Anastasia e Jhonatan de Jesus.
13.2. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)
VITAL DO RÊGO
Presidente

(Assinado Eletronicamente)
BRUNO DANTAS
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral



Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade e informe o código 79174896.